



COMUNE DI AVELLA
(Provincia di Avellino)
Città d'Arte



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 201 DEL 12/05/2026	OGGETTO: “Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - Plesso Scuola Materna” - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino Missione 4 - Istruzione e ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense – Forniture delle attrezzature per l'allestimento dei locali per l'adeguamento igienico-funzionale – Determina di Liquidazione.
Registro Generale N. 349 DEL 13/05/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **treddici**, del mese di **maggio** nel proprio Ufficio.

CUP: J27G22000110006

CIG: BB5BBE19D0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

- il Decreto Sindacale n. 14/2026, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO CHE:

- il Ministero dell'Istruzione - unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, con prot. 48038 del 2 dicembre 2021 ha emanato l'avviso per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

- con delibera di Giunta comunale Delibera G.C. n° 78 del 04/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - Plesso Scuola Materna” per un ammontare complessivo pari ad € 357.310,00 di cui € 255.000,00 per lavori, oltre IVA, ed € 64.644,00 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° MEF-RGS-RR 175 del 11.07.2023 si attribuiva all'ente locale ulteriori somme del 10% per L'aggiornamento prezzi, per cui l'ammontare complessivo del progetto sarà pari a € 384.930,00 di cui € 280.000,00 per lavori, oltre IVA, ed € 104.930,00 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione di competenza e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del piano esecutivo di gestione e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che con Determina n. 162/2026, rg 272/2026, si è proceduto ad affidare le “Forniture delle attrezzature per l'allestimento dei locali per l'adeguamento igienico-funzionale” all'operatore economico “ing. Francesco Basile” P.IVA: 02515051213 con sede legale in via Libertà in Cimitile (NA), per l'importo di € 23.032,79 oltre IVA per € 5.067,21 per un totale di €28.100,00;

PRESO ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'ANAC il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente CIG: **BB5BBE19D0**;

VERIFICATO che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023.;

ACQUISITA la certificazione di regolarità contributiva, DURC n. Prot. **INAIL_53418133** con scadenza al 18/07/2026;

DATO ATTO che la fornitura è stata resa;

VISTA la fattura n. 2/26 del 24.04.2026, acquisita al prot. n. 4895/2026, dell'importo pari ad € 28.100,00 di cui € 23.032,79 per imponibile ed € 5.067,21 per iva, emessa dall'operatore economico “ing. Francesco Basile” P.IVA: 02515051213 con sede legale in via Libertà in Cimitile (NA), per le forniture di cui sopra;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. **di LIQUIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, la fattura n. 2/26 del 24.04.2026, acquisita al prot. n. 4895/2026, dell'importo pari ad € 28.100,00 di cui € 23.032,79 per imponibile ed € 5.067,21 per iva, emessa dall'operatore economico “ing. Francesco Basile” P.IVA: 02515051213 con sede legale in via Libertà in Cimitile (NA), per le forniture di cui sopra;
2. **di DARE ATTO inoltre** che ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Capitolo: 2613.1

Impegno: 430/2023

sub: 9/2026

Importo: € 28.100,00

3. **di PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. **di DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
5. **di DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
6. **di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 13/05/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 12/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Subimpegno collegato

Descrizione Impegno: impegno contabile (DI CUI INCASSATO euro 71.462,00 CON PROV. N. 480 DEL 26/04/2024)

CIG: BB5BBE19D0 **CUP:** J27G22000110006

Descrizione Capitolo: I.C. MONS. P. GUERRIERO PLESSO SCUOLA MATERNA PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE A SERVIZIO MENSA

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.03	4.2	2613.1		2023	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
430	€ 85.243,34	9	€ 28.100,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: ing. FRANCESCO BASILE S.R.L. - **Progressivo Fornitore:** 2422

Codice Fiscale: 02515051213 **P.Iva:** 02515051213

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
630	28.100,00	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

ing. FRANCESCO BASILE S.R.L.

Avella (AV), 13/05/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 13/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 13/05/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 577, e vi rimarrà fino al 28/05/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 349 del 13/05/2026;

Oggetto: "Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - Plesso Scuola Materna" - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino Missione 4 - Istruzione e ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense – Forniture delle attrezzature per l'allestimento dei locali per l'adeguamento igienico-funzionale – Determina di Liquidazione.

Avella (AV), 13/05/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to MAIELLA PASQUALE